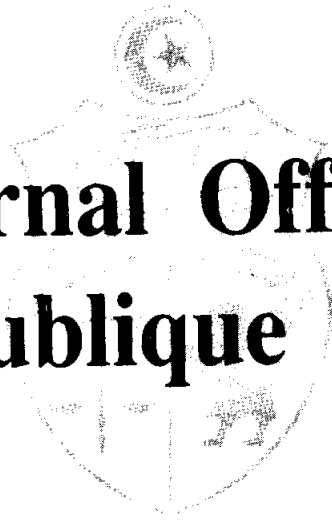




Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Mardi 10 Dhoulkaada 1412 - 12 mai 1992

135^{ème} année

N° 29

Sommaire

Lois

Loi n° 92-40 du 4 mai 1992, portant ratification de l'avenant à la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire	555
Loi n° 92-41 du 4 mai 1992, portant ratification du protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire	555
Loi n° 92-42 du 4 mai 1992, portant ratification du protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire	555
Loi n° 92-43 du 4 mai 1992, portant ratification de la convention de l'union panafricaine des télécommunications	555
Loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières	555
Loi n° 92-45 du 4 mai 1992, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du commerce Extérieur "COTUNACE"	556
Loi n° 92-46 du 4 mai 1992, modifiant et complétant certains articles du code des droits réels	557
Loi n° 92-47 du 4 mai 1992, portant modification de l'article 581 du code des obligations et des contrats	557
Loi n° 92-48 du 4 mai 1992, portant modification de l'article 204 du code de statut personnel	558

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Arrêtés du président de la chambre des députés du 27 avril 1992, portant ouverture d'examens professionnels pour l'intégration des ouvriers dans le grade d'agent technique, de commis et de mécanographe de la chambre des députés	558
---	-----

Premier Ministère	
Situation administrative de conseillers adjoints à la cour des comptes	559
Nomination d'un secrétaire d'établissements de recherche scientifique	559
Arrêté du Premier ministre du 27 avril 1992 portant report de la date d'ouverture du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs relevant du Premier ministère	559
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un directeur	559
Ministère des Affaires Etrangères.	
Nomination d'un chef de division	559
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 92-769 du 27 avril 1992, portant déclassement de deux parcelles sises à la Forêt de Ain Draham du domaine forestier de l'Etat au domaine privé de l'Etat	560
Nomination de professeurs hospitalo-universitaires	560
Nomination d'un chef d'arrondissement	560
Ministère de l'Education et des Sciences	
Décret n° 92-773 du 27 avril 1992, portant fixation du taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences	560
Décret n° 92-774 du 27 avril 1992, portant modification du décret n° 90-572 du 30 mars 1990 fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit de Sfax ..	561
Décret n° 92-775 du 27 avril 1992, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences	561
Nomination de directeurs	561
Nomination de chefs de service	561
Nomination d'un secrétaire principal d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	562
Ministère de la culture	
Nomination de directeurs	562
Ministère de la Santé Publique	
Arrêtés du ministre de la santé publique du 27 avril 1992 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes, d'attachés de la santé publique et de secrétaires d'administration de la santé publique	562

Loi n° 92-40 du 4 mai 1992 portant ratification de l'avenant à la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié l'avenant à la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, annexé à la présente loi, et signé à Tunis le 4 mars 1991.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

Loi n° 92-41 du 4 mai 1992 portant ratification du protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié le protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale applicables aux frontaliers, annexé à la présente loi, et conclu à Tunis le 4 mars 1991 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

Loi n° 92-42 du 4 mai 1992 portant ratification du protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants, conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié le protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants, annexé à la présente loi, et conclu à Tunis le 4

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

mars 1991 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 92-43 du 4 mai 1992 portant ratification de la convention de l'union panafricaine des télécommunications (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifiée la convention de l'union panafricaine des télécommunications, annexée à la présente loi, et signée à Monrovia le 23 mars 1990.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

Loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des Ministres des Finances et l'Agriculture au Ministre chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier. - Sont transférées au ministre chargé des domaines de l'Etat et des Affaires Foncières les attributions des ministres des Finances et de l'Agriculture relatives à la gestion, cession et autres opérations ayant trait au domaine privé de l'Etat et aux terres collectives et habbous prévues par les lois en vigueur dont notamment :

- Le décret du 12 avril 1913 modifié par la loi n° 58-49 du 11 avril 1958 relative au régime organique des cessions à Enzel de gré à gré aux occupants des habbous.

- Le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.

- Le décret du 18 juillet 1957 portant abolition du régime des habbous privés et mixtes.

- La loi n° 64-5 du 12 mai 1964 relative à la propriété agricole en Tunisie.

- La loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

février 1988, tout en maintenant la représentation du Ministère de l'Agriculture au comité prévu par son article 3.

- La loi n° 70-25 du 19 mai 1970 fixant les modalités de cession des terres domaniales à vocation agricole, modifiée et complétée par la loi n° 88-112 du 18 août 1988.

- La loi n° 74-53 du 10 juin 1974 modifiée par la loi n° 81-13 du 2 mars 1981 relative au certificat de possession, en ce qui concerne notamment la délivrance du certificat d'attribution aux bénéficiaires de terres domaniales à vocation agricole.

Art. 2. - Le ministre de l'Agriculture conserve les attributions relatives à l'exploitation des terres domaniales à vocation agricole.

Art. 3. - Le ministre des Finances conserve les attributions relatives à la gestion des titres et participations de l'Etat dans les sociétés.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 92-45 du 4 mai 1992 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE" (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Le Ministre des Finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire en numéraire à l'augmentation du capital de la Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE" jusqu'à concurrence d'un million deux cent mille dinars (1.200.000 D).

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

Loi n° 92-46 du 4 mai 1992 modifiant et complétant certains articles du code des droits réels (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier. - Sont abrogés les articles 115 - 278 - 305 - 307 - 315 - 316 - 350 - 373 - 377 et 391 du code des droits réels et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 115 (nouveau) - Le droit de retrait doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification faite au retrayant par l'acquéreur de son acquisition avec l'indication du prix.

A défaut d'une telle notification, il se prescrit par six mois à partir du jour de l'inscription de l'acte sur le Livre Foncier, pour les immeubles immatriculés, et du jour de l'enregistrement de l'acte à la Recette des Finances pour les immeubles non immatriculés.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

Art. 278 (nouveau) - L'hypothèque ne se constitue qu'après son inscription. Elle prend rang entre les créanciers dans la forme et de la manière prescrites par le présent code.

Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date.

Les inscriptions prises ont la même durée que l'hypothèque.

Art. 305 (nouveau) - Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour de son inscription sur le Livre Foncier.

L'annulation d'une inscription ne peut être opposable aux tiers acquéreurs de droits sur l'immeuble de bonne foi et en vertu des inscriptions portées sur le livre.

Art. 307 (nouveau) - Le droit inscrit ne se prescrit pas.

Nul ne peut se prévaloir d'une possession si longue soit-elle.

Le juge cantonal est compétent pour ordonner la cessation de tout trouble apporté à la jouissance d'un immeuble immatriculé.

Art. 315 (nouveau) - Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve l'immeuble, statue sur toutes les difficultés nées postérieurement à l'établissement des titres de propriété. Il est, notamment, habilité à donner toutes autorisations nécessaires en vue de faciliter l'accomplissement des formalités exigées par la loi et tendant à obtenir une inscription, une radiation, une rectification ou réduction d'inscription, les droits des intéressés demeurant réservés quant au fond.

Le Président du Tribunal de Première Instance est saisi de la difficulté par simple requête.

Il statue au vu des mémoires présentés par les parties qui peuvent demander à développer, oralement devant lui, les observations qu'elles ont présentées par écrit. Ses ordonnances sont dispensées de la formalité de l'enregistrement et de toute signification. Elles sont immédiatement exécutoires.

Art. 316 (nouveau) - La conservation de la propriété foncière comprend une administration centrale à Tunis et des directions régionales. Elle est chargée :

1) d'établir les titres de propriété en exécution des jugements ordonnant l'immatriculation.

2) de conserver les actes relatifs aux immeubles immatriculés.

3) d'inscrire les droits et charges afférents à ces immeubles. En outre, elle veille à la mise-à-jour des titres.

4) de rédiger les actes relatifs aux immeubles immatriculés conformément à l'article 377 bis du présent code.

Le conservateur de la propriété foncière peut déléguer sa signature à des agents relevant de l'administration centrale ou de la direction régionale de la propriété foncière.

Art. 350 (nouveau) - Sont déposés au greffe du tribunal immobilier les actes et conventions produits dans l'intervalle qui s'écoule depuis le dépôt de la réquisition jusqu'au jugement sur le fond, si le droit réel visé par ces actes et conventions ne se constitue que par son inscription sur le Livre Foncier.

Ce jugement ordonne l'inscription des droits postérieurs.

Les droits postérieurs qui n'ont pas fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'alinéa premier ne se constituent que par le fait et du jour de leur inscription sur le Livre Foncier.

Art. 373 (nouveau) - Doivent être rendu publics par l'inscription sur le titre de propriété :

1) tous actes et conventions entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux, tous jugements ayant acquis force de chose jugée et ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel, de le rendre indisponible, d'en restreindre la libre circulation ou de modifier toute autre condition de son inscription.

2) les actes et jugements portant cession de mitoyenneté.

Cette disposition s'applique à la partition de l'immeuble, y compris le lotissement et le partage, même si son objet est un

héritage. Les héritiers et les légataires ne peuvent disposer légalement d'un droit réel faisant partie de l'héritage ou du legs, selon le cas, avant l'inscription du transfert de propriété par le décès.

Il résulte du défaut de publicité des actes, conventions et jugements visés aux deux paragraphes précédents que les droits réels y mentionnés ne produisent aucun effet à l'égard des intéressés eux-mêmes. Les actes, conventions et jugements non inscrits n'ont pour effet que des obligations personnelles.

Doivent être rendus publics par l'inscription sur le titre de propriété, pour être opposables aux tiers intéressés :

1) les baux d'immeubles excédant trois années ainsi que les baux de moindre durée ou leur renouvellement lorsqu'ils impliquent la jouissance de l'immeuble pour une période dont le terme dépasse l'expiration de la troisième année, à compter de la date à laquelle ils sont consentis. Toutefois, les baux de plus de trois années, non inscrits, sont opposables aux tiers jusqu'à la fin de la période de trois années en cours au jour de l'inscription de l'acte ou du jugement par lequel il a été disposé de la jouissance de l'immeuble.

2) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année de loyers non échus.

3) les actes et jugements constatant la libération ou cession d'une somme supérieure à une année d'arrérages non échus de la rente d'enzel.

Art. 377 (nouveau) - Les actes présentés à l'inscription doivent indiquer les noms, prénom, profession, domicile, nationalité, lieu et date de naissance de toutes les parties si elles sont des personnes physiques et, désigner l'immeuble par son nom, sa contenance et son numéro d'ordre au Livre Foncier.

Si une partie à l'acte présenté à l'inscription est une personne morale, cet acte doit, s'il s'agit d'une société, indiquer sa forme juridique, sa dénomination, son siège social, son représentant légal ainsi que le numéro de son inscription sur le registre de commerce, et s'il s'agit d'une association, la date de sa constitution, le numéro de son visa légal et toute autre indication facilitant son identification.

Si l'acte comporte le morcellement de l'immeuble, il doit contenir les indications propres à permettre l'identification de la parcelle mutée et être accompagné d'un plan établi par l'office de topographie et de cartographie ou par un géomètre agréé dans les formes légales en vigueur.

Art. 391 (nouveau) - Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.

Le conservateur peut, en outre, rectifier d'office les irrégularités provenant de son chef, et rectifier les erreurs matérielles affectant les actes rédigés par lui-même ou par les agents de la conservation de la propriété foncière affectés à cet effet.

Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les rectifications sont inscrites à la date courante.

En cas de refus de la part du conservateur, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la Direction Régionale de la Propriété Foncière peut, s'il en est requis, prescrire des rectifications qui sont faites dans les mêmes conditions. Il peut également ordonner, s'il y a lieu, la délivrance du livret de l'immeuble ou d'un certificat de son contenu.

Art. 2. - Les dispositions des articles 115 - 278 - 305 - 307 - 350 et 373 (nouveaux) entrent en vigueur trois années à partir de la date de la publication de la présente loi.

Art. 3. - Il est ajouté au code des droits réels les articles 377 bis et 377 ter dont la teneur suit :

Art. 377 bis - Sont exclusivement habilités à rédiger les actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier :

1) le conservateur de la propriété foncière ou les agents de la conservation de la propriété foncière chargés de la mission de rédaction et dont le statut sera défini par décret.

La rédaction de ces actes et conventions est soumise aux honoraires applicables aux notaires.

2) Les notaires.

Les avocats en exercice, non stagiaires, peuvent également rédiger lesdits actes et conventions.

Est frappé de nullité absolue l'acte rédigé par une personne autre que celles indiquées ci-dessus.

Art. 377 ter - Sous réserve des dispositions de l'article 377 (nouveau), le rédacteur des actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier doit apposer sa signature sur l'acte et tenir compte, dans la rédaction, des indications portées sur le titre de propriété dont fait état ledit livre. Il doit également y préciser :

1°) - ses nom, prénom, profession, adresse et le numéro de sa carte d'identité.

2°) - qu'il a pris connaissance du titre de propriété.

3°) - qu'il a informé les parties de la situation juridique mentionnée dans le titre de propriété.

4°) - les mentions du titre de propriété indispensables à la rédaction de l'acte.

Il doit accomplir les formalités nécessaires pour l'inscription.

Il est responsable - vis - à - vis des parties - de tout manquement aux prescriptions du présent article et aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'inscription.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions de l'article 379 du code des droits réels.

Art. 5. - les plans des immeubles immatriculés ou destinés à l'immatriculation sont établis par l'office de topographie et de cartographie, par l'intermédiaire des géomètres relevant de ses services ou par les géomètres agréés dans les formes légales en vigueur.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

loi n° 92-47 du 4 mai 1992 portant modification de l'article 581 du code des obligations et des contrats (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'article 581 du code des obligations et des contrats est modifié comme suit :

Article 581 (nouveau) : Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine, d'après la loi, et elle n'a d'effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée à la recette des finances, sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés.

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois années à partir de la date de sa publication.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

Loi n° 92-48 du 4 mai 1992 portant modification de l'article 204 du code de statut personnel (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'article 204 du code de statut personnel est modifié comme suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 28 avril 1992.

Article 204 (nouveau) : Pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique.

Les droits réels qui en résultent pour les immeubles immatriculés ne se constituent que par leur inscription sur le livre foncier.

Toutefois, si la donation porte sur des meubles corporels, la simple tradition suffit, sous réserve des règles spéciales aux meubles immatriculés.

Art. 2. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois années à partir de la date de sa publication.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisiene et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 mai 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du Président de la Chambre des Députés du 27 avril 1992 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le grade d'agent technique.

Le Président de la Chambre des Députés :

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu le décret n° 85-1088 du 7 septembre 1985 fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tous les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers dans le grade d'agent technique.

Arrête :

Article Premier . - Est ouvert à la chambre des députés un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant au moins à la catégorie 5 dans le grade d'agent technique' conformément à l'arrêté sus-visé du 27 novembre 1991.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - Les épreuves de l'examen se dérouleront le 8 juillet 1992 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 juin 1992.

Tunis le 27 avril 1992.

Le président de la chambre des députés
Habib Boulares

Vu

Le premier ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Président de la Chambre des Députés du 27 avril 1992 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans la grade de commis de la chambre des députés.

Le Président de la Chambre des Députés :

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-503 du 28 mars 1985 portant statut particulier au corps administratif de la chambre des députés;

Vu le décret n° 85-504 du 28 mars 1985 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps administratif de la chambre des députés;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tous les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1992 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI, et VII dans le grade de commis de la chambre des députés.

Arrête :

Article Premier . - Est ouvert à la chambre des députés un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans le grade de commis de la chambre des députés, conformément à l'arrêté sus-visé du 13 février 1992.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit (8).

Art. 3. - Les épreuves de l'examen se dérouleront le 24 juin 1992 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 mai 1992.

Tunis, le 27 avril 1992.

Le président de la chambre des députés
Habib Boulares

Vu

Le premier ministre
Hamed Karoui

Arrêté du Président de la Chambre des Députés du 27 avril 1992 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration d'ouvriers appartenant aux catégories V, VI et VII dans la grade de mécanographe.

Le Président de la Chambre des Députés :

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tous les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1992 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories V, VI, et VII dans le grade de mécanographe.

Arrête :

Article Premier . - Est ouvert à la chambre des députés un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant

aux catégories V, VI et VII dans le grade de mécanographe, conformément à l'arrêté sus-visé du 13 février 1992.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - Les épreuves de l'examen se dérouleront le 17 juin 1992 et jours suivants.

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 27 mai 1992.

Tunis, le 27 avril 1992

Le président de la chambre des députés
Habib Boulares

Vu
Le premier ministre
Hamed Karoui

PREMIER MINISTRE

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 92-765 du 27 avril 1992 :

L'effet du décret n° 92-339 du 17 février 1992 commence à courir à compter du 15 novembre 1991.

NOMINATIONS

Par décret n° 92-766 du 27 avril 1992 :

Monsieur Salem Ibrahim, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement de recherche scientifique au centre d'études de recherches et de publication.

REPORT DE CONCOURS

Arrêté du premier ministre du 27 avril 1992 portant report de la date d'ouverture du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs relevant du premier ministère.

Le premier ministre ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractères administratifs ;

Vu le décret n° 78-660 du 22 juillet 1978, portant statut particulier du personnel du corps du contrôle relevant du premier ministère ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1984, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs relevant du premier ministère ;

Vu l'arrêté du 13 février 1992, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs relevant du premier ministère.

Arrête :

Article premier. - La date d'ouverture du concours sur épreuves pour le recrutement de contrôleurs des dépenses prévu par l'arrêté du 13 février 1992, est reportée au 16 juin 1992 et jours suivants.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 26 mai 1992.

Tunis, le 27 avril 1992.

Le premier ministre
Hamed Karoui

MINISTRE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 92-767 du 27 avril 1992 :

Monsieur Rafik Aouali, architecte principal, est chargé des fonctions de directeur du contrôle à la commune de Tunis.

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 92-768 du 27 avril 1992 :

Monsieur Habib Ben Salem, inspecteur du chiffre des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division du courrier à la direction du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DECLASSEMENT

Décret n° 92-769 du 27 avril 1992, portant déclassement de deux parcelles sises à la forêt de Ain Draham, du domaine forestier de l'Etat au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment les articles 14 et 15 dudit code;

Vu le décret n° 85-626 du 23 avril 1985 portant création d'une commune à Béni M'tir du gouvernorat de Jendouba;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclassées du domaine forestier de l'Etat pour être remises au domaine privé de l'Etat, les deux parcelles couvrant une superficie totale de 65 ha 85 ares faisant partie des réquisitions forestières n° 54583 et 54591 sises à la délégation de Fernana gouvernorat de Jendouba telles qu'elles sont délimitées par un liseré vert sur le plan annexé au présent décret et se décomposant comme suit :

1°) Une partie de la réquisition n° 54591 d'une contenance de 34ha 27ares 50 ca.

2°) Une partie de la réquisition n° 54583 d'une contenance de 31ha 57ares 50 ca.

Ces deux parcelles sont déclassées pour l'extention de périmètre communal de Béni M'tir.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 27 avril 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 92-770 du 27 avril 1992 :

Mademoiselle Haddad Nadia, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire, est nommée en qualité de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire et ce, à compter du 20 janvier 1992.

Par décret n° 92-771 du 27 avril 1992 :

Monsieur Ettriqui Abdelfattah, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire, est nommé en qualité de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire et ce, à compter du 20 janvier 1992.

Par décret n° 92-772 du 27 avril 1992 :

Monsieur Jlidi Belgacem ingénieur des travaux est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En cette qualité l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

INDEMNITE

Décret n° 92-773 du 27 avril 1992, portant fixation du taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 91-1872 du 7 septembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires allouée aux maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences sont fixés comme suit :

A - A partir du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 :

Grade	Taux annuel	Taux à déduire par journée d'absence	Taux de l'heure effective
Maître Principal	49,023 d	0,180 d	1,224 d

B - A partir du 1er janvier 1993 :

Grade	Taux annuel	Taux à déduire par journée d'absence	Taux de l'heure effective
Maître Principal	55,150 d	0,202 d	1,376 d

C - A partir du 1er janvier 1994 :

Grade	Taux annuel	Taux à déduire par journée d'absence	Taux de l'heure effective
Maître Principal	57,937 d	0,213 d	1,447 d

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 27 avril 1992

Zine El Abidine Ben Ali

ETUDES ET EXAMENS

Décret n° 92-774 du 27 avril 1992, portant modification du décret numéro 90-572 du 30 mars 1990, fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit de Sfax.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 88-107 du 18 août 1988, portant création d'une faculté droit à Sfax.

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Vu le décret n°90-572 du 30 mars 1990, fixant le régime des études et des examens à la faculté de droit de Sfax.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier : les dispositions de l'article 13 du décret numéro 90-572 du 30 mars 1990 sus-visé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 13 (nouveau) : Les enseignements théoriques de la deuxième année du premier cycle sont les suivants :

- Droit civil III
- Droit civil IV
- Droit administratif général I
- Droit administratif général II
- Droit pénal général I
- Droit pénal général II
- Droit de l'homme et libertés publiques
- Economie monétaire
- Notions comptables et de gestion
- Finances et comptabilité publiques
- Droit public musulman
- Français juridique
- Anglais juridique (option).

Art. 2. - Le ministre de l'éducation et des sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 27 avril 1992

Zine El Abidine Ben Ali

PRIME DE RENDEMENT

Décret n° 92-775 du 27 avril 1992, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été

modifié par les décrets numéro 88-187 du 11 février 1988 et numéro 88-1890 du 10 novembre 1988;

Vu le décret n° 91-1872 du 7 septembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences;

Vu le décret n° 91-1874 du 7 décembre 1991, fixant le taux de la prime de rendement allouée aux maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. - Le taux de la prime de rendement allouée aux maîtres principaux est fixé au tableau ci-après :

Grade	Taux incorporé aux traitements	Taux restant
Maître Principal	400 d	200 d

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé numéro 91-1874 du 7 décembre 1991.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 27 avril 1992

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 92-776 du 27 avril 1992 :

Monsieur Gouider Khemais, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur du restaurant universitaire "Chott Meriem" au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 92-777 du 27 avril 1992 :

Monsieur Lassoued Habib, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur du foyer universitaire "Hammam Chott 1" au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 92-778 du 27 avril 1992 :

Monsieur Bellagi Mohamed, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur du foyer universitaire "El Mourouj" au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 92-781 du 27 avril 1992 :

Madame El Atri Férida, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directrice du foyer universitaire "Ibn Rochd" Tunis au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 92-779 du 27 avril 1992 :

Madame Sellami Hédia épouse M'hiri ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service "Etudes et Méthodes" à la sous-direction de la recherche et du développement au centre de calcul "El Khawarizmi".

Par décret n° 92-780 du 27 avril 1992 :

Monsieur Lamine Bouallagui, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement à Kasserine.

Par décret n° 92-783 du 27 avril 1992 :

Madame Kallal Sonia épouse Zghal, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service "Système" à la sous-direction de l'exploitation au centre de calcul "El Khawarizmi".

Par décret n° 92-782 du 27 avril 1992 :

Monsieur Mohamed Moncef Hamza, maître assistant d'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 92-784 du 27 avril 1992 :

Monsieur Djebbi Mohamed Salah, professeur principal, est chargé des fonctions de directeur des services administratifs, financiers et de la planification au ministère de la culture.

Par décret n° 92-785 du 27 avril 1992 :

Monsieur Jemaa Chikha, professeur d'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de la bibliothèque nationale au ministère de la culture. En cette qualité l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale à compter du 1er novembre 1991.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

CONCOURS

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 avril 1992, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique.

Arrête :

Article premier. - Les analystes sont recrutés par voie de concours et conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 10 du décret sus-visé n° 88-217 du 16 février 1988 :

1) A concurrence de 50% des emplois vacants par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en gestion ou d'un diplôme admis en équivalence et ayant suivi avec succès un cycle complet d'études en informatique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) A concurrence de 40% des emplois vacants par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux programmeurs titulaires, qui à la date du concours ont accompli au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade.

Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- Le nombre d'emplois mis en concours;
- La date de clôture de la liste d'inscription au concours;
- La date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A) Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre;
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale;

3) Un extrait de l'acte de naissance ou à défaut un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours;

4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours;

5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours;

6) Un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'analyste sur tout le territoire de la République.

B) Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 6 énumérées au paragraphe A ci-dessus;

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département;

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade de programmeur;

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère de la santé publique après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe.

A) Les épreuves écrites :

- 1) Une épreuve de culture générale;
- 2) Une épreuve d'ordre technique.

B) L'épreuve orale :

Une question portant sur un sujet tiré du programme technique fixé en annexe à cet arrêté, suivie d'une conversation avec les membres de jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I) Epreuves écrites		(4)
1/ Epreuve de culture générale	4 heures	1
2/ Epreuve d'ordre technique	6 heures	3
II) Epreuve orale		(1)
- Préparation	30 minutes	
- Exposé et discussion	30 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffre variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour l'épreuve du concours, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs, pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toutes note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum cinquante (50) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orale, la priorité est accordée :

- Au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

- Au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles doivent être informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves orales.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'analyste est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 27 avril 1992.

Le ministre de la santé publique

Dali Jazi

Vu

Le premier ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

Programme de concours de recrutement d'analyste

I - Culture générale :

A) Organisation administrative de la Tunisie :

- Centralisation, décentralisation, déconcentration;
- L'administration centrale;
- L'administration locale et les collectivités publiques locales;
- Etablissements publics et groupements professionnels;
- Les entreprises publiques;
- Les sociétés d'économie mixte;

1) Décentralisation de l'exploitation INSAF

- a - politique suivie
- b - avantage
- c - dangers
- d - suggestions pour la préservation de la qualité et la fiabilité du système.

2) Carte sanitaire

- a - En indiquer l'objet et les objectifs;
- b - Enumérer les principaux indicateurs importants pour la planification sanitaire en Tunisie;
- c - Imaginer l'organisation décentralisée de la carte sanitaire.

3) Gestion des structures hospitalières

- a - Description des différents type des structures sanitaires à l'heure actuelle;
- b - Principales caractéristiques des EPS;
- c - Systèmes de gestion hospitalière.

B) Le budget de l'Etat :

- Définition;
- Principes budgétaires;
- Elaboration et approbation de budget;
- Exécution du budget;
- Contrôle du budget, contrôle administratif, judiciaire et politique;
- Code de la comptabilité publique.

C) Les marchés de l'Etat :

- Textes réglementaires;
- Préparation d'un marché;
- Exécution d'un marché.

D) Le statut général des fonctionnaires.

E) Le statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique :

II - Epreuves d'ordre technique :

- 1) Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation.
- 2) Structures de données et langages de développement.
- 3) Méthodologies d'analyses d'application informatiques.
- 4) SGBDR Oracle.

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 avril 1992, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés de la santé publique.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990, fixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Les attachés de la santé publique sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) Par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant accompli avec succès deux années de l'enseignement supérieur et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) Les secrétaires d'administration de la santé publique titulaire dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Les secrétaires d'administration de la santé publique titulaires, qui à la date du concours ont au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les secrétaires d'administrations de la santé publique titulaires, ayant 10 ans d'ancienneté au moins dans ce grade âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- Le nombre d'emplois mis en concours;
- La date de clôture de la liste d'inscription au concours;
- La date de déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A) Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre;
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale;
- 3) Un extrait de l'acte de naissance ou à défaut un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours;
- 4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours;

5) Une copie dûment certifiée conforme ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,

6) Un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'attachés de la santé publique sur tout le territoire de la République.

B) Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 6 énumérées au paragraphe A ci-dessus;

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département;

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique;

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère de la santé publique après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêté par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A) Les épreuves écrites :

1/ Une épreuve de culture générale;

2/ Une épreuve selon le choix du candidat soit sur :

- l'organisation politique et administrative de la Tunisie;
- les sciences économiques;
- la législation financière.

B) L'épreuve orale :

Une question portant sur un sujet tiré du programme, suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I) Epreuves écrites		(2)
1/ Epreuve de culture générale	3 heures	1
2/ Epreuve au choix du candidat	3 heures	1
soit sur :		
- l'organisation politique et administrative de la Tunisie		
- les sciences économiques		
- la législation financière.		
II) Epreuve orale		(1)
- Préparation	30 minutes	
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffre variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs, pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toutes note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orale, la priorité est accordée :

- Au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

- Au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles doivent être informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves orales.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 27 avril 1992

Le ministre de la santé publique
Dali Jazi

Vu
Le premier ministre
Hamed Karoui

ANNEXE

Programme de concours de recrutement d'attachés de la santé publique

I) Culture générale :

- Les rapports entre l'administration et le citoyen;
- Les problèmes de la formation, de l'emploi et de l'émigration;
- Le Maghreb Arabe;
- Capitalisme et Socialisme.

II) Organisation Politique :

- La constitution tunisienne;
- Les droits et devoirs des citoyens;
- La chambre des députés (composition, fonctionnement et attributions).
- Le Président de la république (élection et attribution).
- Le tribunal administratif.
- La cour des comptes;
- Les régimes parlementaires;
- Les régimes présidentiels;
- Le conseil économique et social.

III) Organisation administrative :

- L'administration centrale, régionale et locale;
- Les établissements publics;
- L'organisation du ministère de la santé publique;
- Le statut général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;
- Le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique;
- Organisation et attribution des directions régionales de la santé publique;
- Le règlement intérieur des hôpitaux.

IV) Sciences économiques :

- Ressources naturelles de la Tunisie;
- Problèmes démographiques de la Tunisie;
- Le planning familial;
- Les plans de développement économique et social;
- Les grands secteurs économiques de la Tunisie :
 - * l'agriculture
 - * l'industrie
 - * le commerce
 - * le tourisme

V) Législation financière Tunisienne :

- Les principes du budget;
- Le budget de l'Etat et des collectivités publiques locales :
 - * élaboration et vote du budget
 - * exécution des dépenses publiques
- Le contrôle de l'exécution du budget :
 - * le contrôle administratif
 - * le contrôle juridictionnel
 - * le contrôle politique.
- Le budget des établissements hospitaliers.

Arrêté du ministre de la santé publique du 27 avril 1992, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaire d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990, fixant le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Les secrétaires d'administration de la santé publique sont recrutés :

1) Dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) Par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuve ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) Les commis de la santé publique titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) Les commis de la santé publique titulaires, qui à la date du concours ont au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuve.

3) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les commis de la santé publique titulaires, ayant 10 ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de 40 ans au moins et inscrit sur une liste d'aptitude.

Art 2 : Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre.

Art 3 : L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- Le nombre d'emplois mis en concours,
- La date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- La date de déroulement des épreuves.

Art 4 : Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A) Pour les candidats externes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre,
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale,
- 3) Un extrait de l'acte de naissance ou à défaut un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours,
- 4) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours,
- 5) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours,
- 6) Un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions de secrétaires d'administration de la santé publique sur tout le territoire de la république.

B) Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 6 énumérées au paragraphe A ci-dessus;

2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département;

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade de commis de la santé publique.

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère de la santé publique après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidatures par les membres du jury.

Art. 7. - Les deux concours comportent des épreuves écrites pour l'admission :

1) Une épreuve d'organisation politique et administrative de la Tunisie;

2) Une épreuve de mathématique se rapportant au programme du baccalauréat lettres de l'enseignement secondaire.

Cette épreuve est obligatoire pour les candidats externes, facultative pour les candidats internes.

3) Une épreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire : cette épreuve est obligatoire pour les candidats internes, facultative pour les candidats externes.

la note attribuée à l'épreuve facultative n'entre en compte que pour les points excédant la moyenne dix (10).

Le programme des épreuves écrites est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient	
		Candidats Externes	Candidats Internes
		(2)	(2)
- Epreuves relative à l'organisation politique et administrative de la Tunisie	2heures	1	1
- Epreuve de mathématique	1heure	1	--
- Epreuve relative à l'administration et à la vie professionnelle du fonctionnaire	1heure	--	1

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves écrites prévues à l'article 7 ci-dessus en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffre variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour l'épreuve du concours l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs, pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toutes note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum vingt (20) points à l'ensemble des épreuves écrites.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites, la priorité est accordée :

- Au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

- Au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites, ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 27 avril 1992.

Le ministre de la santé publique
Dall Jazi

Vu

Le premier ministre
Hamed Karoui

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ANNEXE

Programme du concours de recrutement de secrétaire d'administration de la santé publique

1) Organisation politique :

- La constitution tunisienne;
- Le code électoral;
- Les autorités politiques centrales et régionales;
- La chambre des députés;
- Les organisations nationales.

2) Organisation administrative :

- L'administration centrale, régionale et locale;
- L'organisation du ministère de la santé publique;
- Les établissements publics;
- Organisation fonctionnelle d'un établissement hospitalier.

3) La vie professionnelle des agents de la fonction publique :

- Le statut général des agents de l'Etat;
 - Le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques.
 - Le statut particulier au corps des agents administratifs de la santé publique;
 - Le règlement intérieur des hôpitaux.
- #### **4) Mathématique :**
- (Programme du baccalauréat lettres de l'enseignement secondaire).

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1992

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 / w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8